

주의요구

제 목 ▽▽ 계약 체결 업무 불철저

소 관 부 서(기관) □□□□처

조 치 부 서(기관) □□□□처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 외부 업체와 용역 계약을 체결할 경우 절차를 통해 용역 계약을 체결하고 있다.

2. 판단 기준

공사 각 부서는 용역 계약 체결이 필요할 경우 계약 체결 담당부서인 ♥♥♥♥처에 용역 계약을 의뢰하고, 계약 의뢰를 받은 ♥♥♥♥는 관련 법규에 따라 시가조사, 권리행사 수단 확보의 적정성 등을 검토하여 계약을 체결하며 계약이 체결된 후에는 용역계약 의뢰부서에 계약체결 사실을 통보하는 절차로 진행하고 있다.

따라서 용역 계약이 필요한 각 부서는 계약담당부서에 계약 체결을 의뢰하고 계약담당 부서는 계약 관련 법규 및 사규에 따라 계약이 체결될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□□□처는 20××년 ×월 ♠♠사업을 추진하면서 용역 계약에 해당하는 ▽▽ 계약을 ♡♡♡♡처에 의뢰하지 않고 A社와 직접 체결하였다.

이와 같이 □□□□처가 ▽▽ 계약을 체결함에 따라 계약 체결 담당부서인 ♡♡♡♡처의 시가조사가 이루어지지 않아 공사에 더욱 유리한 조건으로 과업을 수행할 수 있는 업체를 추가적으로 확인하지 못하였고, 계약서에 계약상대자가 과업을 제대로 이행하지 못하였을 경우 공사가 「국가계약법」에 따라 보장받을 수 있는 권리에 관한 내용을 누락하여 권리를 원활히 행사하지 못할 우려가 있었다.

관련부서(기관) 의견 □□□□처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

□□□□처장은

용역 계약 필요 시 계약담당부서에 의뢰하여 계약이 체결되도록 하시기 바랍니다.(주의)